

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8336/2538

ป.พ.พ. มาตรา 47

ป.วิ.อ. มาตรา 22

อัยการ ประจำศาล จังหวัด กบินทร์บุรี

นาย อนันต์หรือฤทธิศร ศช สาร

โจทก์

จำเลย

ในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ จำเลยถูกจับในท้องที่อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ในข้อหาพยายามฆ่าและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมกับข้อหาอื่น ๆ ซึ่งมีใช้ข้อหาหลักทรัพย์หรือรับของโจรตามที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ศาลจังหวัดกบินทร์บุรีได้พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย จำเลยถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำอำเภอ กบินทร์บุรี แต่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22 คำว่า จำเลยถูกจับในท้องที่หนึ่ง หมายถึงเจ้าพนักงานจับจำเลยจริง ๆ ในเขตศาลนั้นตามที่ถูกกล่าวหา เมื่อจำเลยถูกจับในความผิดฐานอื่น และเจ้าพนักงานตำรวจได้อายัดตัวจำเลยมาสอบสวนในคดี นี้ ถือไม่ได้ว่าคดีนี้จำเลยถูกจับในเขตอำนาจศาลจังหวัดกบินทร์บุรีโจทก์ฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดกบินทร์บุรีไม่ได้ เรือนจำอำเภอ กบินทร์บุรีซึ่งจำเลยต้องโทษจำคุกอยู่ในคดีอื่น ในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยในคดีนี้ คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่าง อุทธรณ์เรือนจำจึงมิใช่ท้องที่ที่จำเลยมีที่อยู่ เพราะคดีดังกล่าว จำเลยมิได้ถูกจำคุกตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 47 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจ

ชำระใหม่ พ.ศ. 2535จึงไม่อาจถือว่าจำเลยมีภูมิสำเนาอยู่ที่เรือนจำอำเภอภูกบินทร์บุรี
อีกด้วยโจทก์จึงฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดภูกบินทร์บุรีไม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335(1)(3)(8), 357, 33ซึ่งเหตุเกิดที่ตำบลสระพระ อำเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมาโจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตฟ้องคดีต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว
มีคำสั่งว่า จำเลยไม่มีที่อยู่หรือถูกจับในคดีที่ฟ้องในเขตอำนาจของศาลชั้นต้น ยังไม่มี
เหตุสมควรจะรับฟ้อง ให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่า ศาลจังหวัด
ภูกบินทร์บุรีมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้หรือไม่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยมีที่อยู่ที่เรือนจำ
อำเภอภูกบินทร์บุรีและถูกจับในเขตอำนาจของศาลจังหวัดภูกบินทร์บุรี เห็นว่า ตามคำ
บรรยายฟ้องและคำร้องขออนุญาตฟ้องคดีของโจทก์ ปรากฏว่าในขณะที่โจทก์ยื่น
ฟ้องคดีนี้ เจ้าพนักงานตำรวจได้จับจำเลยในท้องที่อำเภอสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรี
ในข้อหาพยายามฆ่าและต่อสู้อย่างผิดกฎหมายซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ปลอม
แปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมกับข้อหาอื่น ๆ ซึ่งมีใช้ข้อหาหลักทรัพย์หรือรับ
ของโจรตามที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ เมื่อจำเลยถูกฟ้องศาลจังหวัดภูกบินทร์บุรี ได้พิพากษา
ลงโทษจำคุกจำเลย 27 ปี 9 เดือน ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2646/2537 จำเลย

ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำอำเภอภอกบิรินทร์บุรีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22 บัญญัติว่าเมื่อความผิดเกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตอำนาจของ ศาลใด ให้ชำระที่ศาลนั้น แต่ถ้า (1) เมื่อจำเลยมีที่อยู่หรือถูกจับในท้องที่หนึ่ง ฯลฯ จะ ชำระที่ศาลซึ่งท้องที่นั้น ๆ อยู่ในเขตอำนาจก็ได้ คำว่า จำเลยถูกจับในท้องที่หนึ่ง หมายถึงเจ้าพนักงานจับจำเลยจริง ๆ ในเขตศาลนั้นตามที่ถูกกล่าวหา แต่ตามบันทึก การจับกุมจำเลยกับคำร้องขออนุญาตฟ้องคดีของโจทก์ปรากฏว่าจำเลยถูกจับใน ความผิดฐานพยายามฆ่าและต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่และ ความผิดฐานอื่น ๆ ซึ่งมีใช้ความผิดตามที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้ เจ้าพนักงานตำรวจ คงจะขยายผลการกระทำผิดของจำเลยจึงได้อายัดตัวจำเลยมาสอบสวนในคดีนี้ กรณี ถือไม่ได้ว่าคดีนี้จำเลยถูกจับในเขตอำนาจศาลจังหวัดกบินทร์บุรีส่วนเรือนจำอำเภอ กบินทร์บุรีซึ่งจำเลยต้องโทษจำคุกอยู่ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2646/2537 ใน ขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยในคดีนี้ ปรากฏว่าคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างอุทธรณ์เรือนจำ จึงหาใช่ท้องที่ที่จำเลยมีที่อยู่ไม่ เพราะคดีดังกล่าวจำเลยมิได้ถูกจำคุกตามคำ พิพากษานั้นถึงที่สุดของศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 47 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535และบทบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้ บังคับก่อนที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ดังนั้น จึงไม่อาจถือว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่เรือนจำ อำเภอภอกบิรินทร์บุรีอีกด้วย คำพิพากษากฎีกาที่ 3103/2536ระหว่างพนักงานอัยการ ประจำศาลจังหวัดสีกี้ว โจทก์นายจันทร์ ไทยนอก กับพวกจำเลย ที่โจทก์อ้างข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ โจทก์จะอาศัยความสะดวกในการดำเนินคดีแก่จำเลยโดยมิได้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องเขตอำนาจศาลมาฟ้อง จำเลยต่อศาลจังหวัดกบินทร์บุรีหาชอบไม่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรีจึงไม่มีอำนาจ พิจารณาพิพากษาคดีนี้ คำสั่งและคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองชอบแล้ว"

(สมภาพ โชติกวนิชย์-สมพงษ์ สนิทเนร-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ศาลแห่งท้องที่ที่จำเลยมีที่อยู่ เป็นศาลหนึ่งที่มีเขตอำนาจที่โจทก์มีอำนาจที่จะยื่นฟ้องต่อศาลนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22(1) เรือนจำเป็นสถานที่สำหรับควบคุมผู้ที่ต้องคำพิพากษาลงโทษจำคุก มิใช่ที่ที่จะให้คนอยู่อาศัย และผู้ที่ต้องโทษจำคุกก็ไม่ต้องการจะอยู่อาศัยด้วย จึงไม่ใช่ที่อยู่ของผู้ที่ถูกจำคุก 2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22มิได้กำหนดให้ฟ้องคดีอาญาต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจ สำหรับภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 37 ที่ได้แก่ถิ่นอันบุคคลมีสถานที่อยู่เป็นหลักแห่ง ภูมิลำเนาของบุคคลในกรณีดังกล่าวย่อมเป็นที่อยู่ตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 22(1) ด้วย จึงฟ้องต่อศาลดังกล่าวด้วยเหตุที่เป็นที่อยู่ของจำเลยได้ แต่สำหรับภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลตามมาตรา 47 อันได้แก่เรือนจำที่ถูกจำคุกอยู่นั้น เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ถือว่าเป็นภูมิลำเนา มิใช่เป็นที่อยู่ดังที่กล่าวข้างต้น ดังนั้นจึงน่าจะฟ้องคดีอาญาต่อศาลที่จำเลยต้องโทษจำคุกอยู่ตามคำพิพากษาถึงที่สุด ตามมาตรา 47 ไม่ได้ ไพโรจน์ วายุภาพ